

第67404896号“晶硕PEGAVISION及图”商标

准予注册的决定

(2024)商标异字第0000012428号

异议人：晶硕光学股份有限公司

委托代理人：北京睿智保诚国际知识产权代理有限公司

被异议人：瞳夥（上海）商贸有限公司

异议人晶硕光学股份有限公司对被异议人瞳夥（上海）商贸有限公司经我局初步审定并刊登在第1831期《商标公告》第67404896号“晶硕PEGAVISION及图”商标提出异议，我局依据《商标法》有关规定予以受理。被异议人未在规定期限内作出答辩。

根据当事人陈述的理由及事实，经审查，我局认为：

被异议商标“晶硕PEGAVISION及图”指定使用商品为第5类“医用眼罩；服装用除臭剂；医用棉”、第25类“睡眠用眼罩；手套（服装）；领带”等。异议人对被异议商标上述类别商品上的注册提出异议。异议人引证在先注册的第58939587号“PEGAVISION”、第38977060号“晶硕”、第35533623号、第35549407A号、第35549407号“晶硕光学 PEGAVISION及图”商标核定使用商品为第3类“香皂；洗面奶；美容面膜”、第5类“眼药水；隐形眼镜清洁剂；隐形眼镜用溶液”等。被异议商标与异议人引证商标指定使用商品在功能、用途等方面有一定差异，不属于类似商品，因此双方商标未构成使用于类似商品上的近似商标，并存使用应不会造成消费者混淆误认。异议人提供的证据不足证明在被异议商标申请注册前，异议人已将“晶硕光学 PEGAVISION及图”作为其商标使用在与被异议商标指定商品相同或类似的商品上，并使之具有一定知名度。因此，被异议商标的注册和使用未构成对异议人在先使用并有一定影响商标的抢注。异议人称被异议商标的注册违反《商标法》第四条、第四十四条第一款之规定等证据不足，我局不予支持。

依据《商标法》第三十五条规定，我局决定：第67404896号“晶硕PEGAVISION及图”商标准予注册。

依据《商标法》第三十五条规定，异议人如对本决定不服，可以依照《商标法》第四十四条、第四十五条规定向国家知识产权局请求宣告该注册商标无效。

2024年02月22日